

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1344/2530

พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม

โจทก์

นางบุญมา จันทราช

จำเลย

นางบุญมา จันทราช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 302 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479
มาตรา 4,11,21 ชลขลงโทษตามมาตรา 302 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 5 ปี จำเลย
ให้การรับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในห้า คงจำคุก 4 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม
จำคุก 1 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่า จำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 64,63)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกาตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 46)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ในชั้นนี้ยังไม่สมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ในชั้นนี้ยังไม่สมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>